

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3801/2541

นาย เถกิง สวาสดิพันธ์

โจทก์

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
) กับพวก

จำเลย

จำเลยร่วม

จำเลย

นาง พรพิกุลหรือลภณพร พิชย พาณิชย์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 850, มาตรา 1000, มาตรา 1009

มูลละเมิดที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบเกิดจาก การกระทำประมาท เลินเล่อของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นพนักงานของ จำเลยที่ 1 เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากโจทก์ออกเช็คเพื่อชำระหนี้แก่ผู้มีชื่อเป็นเช็คห้ามเปลี่ยนมือ และขีดฆ่าคำว่า "ผู้ถือ" ออกแต่เช็คฉบับดังกล่าวถูกนำไปเรียกเก็บยังธนาคารจำเลยที่ 1 ในบัญชีจำเลยร่วมซึ่งมิใช่ผู้รับเงินตามเช็คที่โจทก์ส่งจ่าย โดยผิดขั้นตอนไม่เป็นไปตามระเบียบ แล้วจำเลยร่วมเป็นผู้รับเงินและเบิกจ่ายเงินตามเช็คไป ส่วนการที่จำเลยร่วม และ น. ได้ร่วมกันนำเช็คของโจทก์หลายฉบับรวมทั้งเช็คที่เป็นมูลละเมิดในคดีนี้ไปเรียกเก็บเงินจากธนาคาร โจทก์จึงได้ดำเนินคดีกับจำเลยร่วมและ น. ฐานฉ้อโกงแล้วต่อมาโจทก์ จำเลยร่วม และ น. ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันเพื่อระงับข้อพิพาทในทางอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงอันเป็นความผิดอันยอมความได้ เพื่อให้จำเลยร่วมและ น. ไม่ต้องถูกดำเนินคดีอาญาต่อไปนั้น เป็นเรื่องเฉพาะตัวของฝ่ายจำเลยร่วมและ น. หากได้มีผลถึงความรับผิดชอบของจำเลยทั้งสองในคดีนี้ซึ่งมี

มูลหนี้มาจากการละเมิดไม่ เพราะเป็น คนละเรื่องกันโดยแท้ ดังนี้ จำเลยทั้งสองจึง
ไม่พ้น ความรับผิดชอบโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ออกเช็คธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เช็คขีดคร่อม
ระบุชื่อผู้รับเงินและมีคำสั่งห้ามเปลี่ยนมือชำระหนี้ค่าตัวเครื่องบินให้แก่บริษัทตัวแทน
จำหน่ายตัวเครื่องบิน ฉบับหนึ่ง จ่ายบริษัทเมเปิลเอวิเอชั่น จำกัดอีกฉบับหนึ่งจ่าย
บริษัทเอดีเอทีเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัดพนักงานโจทก์รับเอาไปดำเนินการและนำ
ไปเข้าบัญชีเงินฝากของนางพรพิกุล พิชยพาณิชย์ ที่ธนาคารจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่
2เป็นผู้จัดการสาขา ทำการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ธนาคารจำเลยที่ 1โดยจำเลยที่ 2 ผู้
จัดการ กระทำโดยทุจริตและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ได้เรียกเก็บเงินให้แก่
นางพรพิกุลซึ่งมิใช่ผู้ทรงเช็คโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ธนาคารกสิกรไทย
จำกัดหักเงินจากบัญชีของโจทก์จ่ายไปตามที่เรียกเก็บ โจทก์ได้รับความเสียหาย
เนื่องจากถูกธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)คิดดอกเบี้ยโจทก์ในฐานะลูกหนี้ตาม
สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ในเช็คแต่ละฉบับ จำเลยที่ 2 ผู้ทำ
ละเมิดจำเลยที่ 1 ในฐานะนายจ้างและฐานะธนาคารตัวแทนเรียกเก็บเงินตามเช็ค
ต้องร่วมกันรับผิดชอบโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน
จำนวน 25,965 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าว นับ
จากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า การออกเช็คสั่งจ่ายค่าตัวเครื่องบินเกิดจากการทุจริต
ของลูกจ้างโจทก์เอง มูลหนี้ละเมิดตามที่โจทก์ฟ้องได้ระงับไปด้วยการแปลงหนี้ใหม่

แล้วเพราะโจทก์ได้รับชำระหนี้ต้นเงินตามเช็คทั้งสองฉบับเป็นการเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้เรียกนางพรพิกุลหรือลภณพร พิชยพาณิชย์ เข้ามาเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

จำเลยร่วมให้การว่า โจทก์และบริษัทเถกิง เอ็กซ์เพรส จำกัดได้ตกลงประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งและคดีอาญาทุกคดีแล้วหนี้ประธานได้ระงับไปทั้งหมดแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องเป็นคดีนี้อีก ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 10,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ยกฟ้องสำหรับจำเลยร่วม และคำขออื่นให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า เมื่อจำเลยร่วมและนายนรินทร์ พิชยพาณิชย์ ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์แล้ว จะทำให้มูลหนี้ละเมิดระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งสองระงับไปหรือไม่โดยข้อเท็จจริงฟังได้ว่ามูลละเมิดคดีนี้เกิดจากการกระทำประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นพนักงานของจำเลยที่ 1 เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากโจทก์ออกเช็คเพื่อชำระหนี้แก่บุคคลอื่น โดยเป็นเช็คห้ามเปลี่ยนมือและขีดฆ่าคำว่า "ผู้ถือ" ออก แต่เช็คฉบับดังกล่าวถูกนำไปเรียกเก็บยังธนาคารจำเลยที่ 1 ในบัญชีจำเลย

ร่วมซึ่งมิใช่ผู้รับเงินตามเช็คที่โจทก์ส่งจ่ายโดยผิดขั้นตอนไม่เป็นไปตามระเบียบ
จำเลยร่วมเป็นผู้รับเงินและเบิกจ่ายเงินตามเช็คไป ส่วนคดีที่โจทก์กับจำเลยร่วมและ
นายนรินทร์ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันนั้น สืบเนื่องมาจากจำเลยร่วมและ
นายนรินทร์ได้ร่วมกันนำเช็คของโจทก์หลายฉบับรวมทั้งเช็คที่เป็นมูลละเมิดในคดีนี้
ไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารโจทก์จึงได้ดำเนินคดีกับจำเลยร่วมและนายนรินทร์ ฐาน
ฉ้อโกง แล้วได้มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันดังกล่าว เห็นว่า สัญญา
ประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมและนายนรินทร์เป็นเรื่องระงับ
ข้อพิพาทในทางอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงอันเป็นความผิดอันยอมความได้ ทำให้
จำเลยร่วมและนายนรินทร์ไม่ต้องถูกดำเนินคดีอาญาต่อไปอันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของ
ฝ่ายจำเลยร่วมและนายนรินทร์หาได้มีผลถึงจำเลยทั้งสองในคดีนี้ซึ่งมีมูลหนี้มาจากการ
ละเมิด ซึ่งเป็นคนละเรื่องกันโดยแท้ ความรับผิดชอบของจำเลยทั้งสองหาได้ระงับไป
ไม่ จำเลยทั้งสองจึงไม่พ้นความรับผิดชอบต่อโจทก์

พิพากษายืน

(ชวลิต ศรีสง่า-บุญธรรม อยู่พัก-วิเทพ ศิริพากย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ